

0025967-04.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erica Matos Teixeira Lima Siqueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1451/2017 -

31º Distrito Policial - Vila Carrão, 213/2017 - 31º Distrito Policial - Vila Carrão

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALINE MATOS DIAMANTINO DE SOUZA

Juíza de Direito: Dra. Erica Matos Teixeira Lima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 0025967-04.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0025967-04.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1451/2017 -

31º Distrito Policial - Vila Carrão, 213/2017 - 31º Distrito Policial - Vila Carrão

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALINE MATOS DIAMANTINO DE SOUZA

Juíza de Direito: Dra. Erica Matos Teixeira Lima Siqueira

Vistos.

ALINE MATOS DIAMANTINO DE SOUZA foi denunciada pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Favorecimento Real, este último c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Às fls. 142/146 a ré foi absolvida da imputação pelo artigo 33 c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. Quanto ao delito do artigo 349-A, do CPP, foi

oferecida à ré proposta de transação penal consistente no pagamento de um salário mínimo a instituição pública de caridade, proposta esta que foi aceita. Intimada para realizar o referido pagamento, a ré foi encontrada, conforme certidão a fl. 170, mas, ainda assim, não depositou a quantia, consoante certidão a fl. 171. A defesa técnica requereu nova intimação, eis que havia impedimento de acesso ao Fórum em razão da pandemia provocada pela COVID-19 (fl. 179). Assim, em nova oportunidade a ré foi intimada, conforme certidão a fl. 205, porém não realizou o pagamento, consoante certidão a fl. 206. É o breve relato. Fundamento e decido.

A hipótese é de extinção de punibilidade pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

No caso em tela, considerando a acusação imputada à denunciada (favorecimento real - artigo 349-A, na forma tentada), bem como a reprimenda máxima definida pelo diploma penal, o prazo prescricional será de 03 anos, em vista do que dispõe o artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Destarte, observa-se que houve o decurso do lapso prescricional em 11 de junho de 2020, motivo pelo qual se impõe a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena abstratamente prevista pelo legislador.

Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado ALINE MATOS DIAMANTINO DE SOUZA, nestes autos, nos termos do artigo 107, inciso IV e 109, inciso VI, do Código Penal, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em abstrato.

Ao final, providenciado o necessário e expedidas as comunicações, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo, dando-se ciência às partes.

Int.

São Paulo, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA